

1502024-18.2021.8.26.0348

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... quando são usuários que estimulam o tráfico e o crime organizado. Sem eles, não haveria o cometimento de crimes mais graves. A pouca quantidade de droga dirá apenas para configuração da espécie de crime, mas não por eventual insignificância. Aliás, a saúde pública é ofendida, até porque traz prejuízo ao sistema único de saúde, já assoberbado com atendimento de outras enfermidades. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. João Ramalho, 111, Vila Noêmia, Mauá - SP - cep 09371-901

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502024-18.2021.8.26.0348

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Autor do Fato:

LEANDRO ROBERTO OLIVEIRA, CPF 420.474.508-37

Data da audiência:

24/03/2022 às 16:00h

Aos 24 de março de 2022, às 16:34 horas, nesta cidade de Mauá, Estado de São Paulo, em audiência realizada de forma mista, dada a inviabilidade de realização do ato de forma integralmente virtual, diante da Pandemia do COVID-19, na sala de audiências sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito Titular, Dr. MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI, comigo, Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, presentes o representante do Ministério Público, Dr(a). Celisa Ágata Lopes, o(a) Defensor(a) nomeado(a) Dr(a). Mariana Duarte Barbosa da Silva, OAB nº 447713/SP, e as testemunhas Severino de Moraes e Douglas Anderson Dias. Presente o réu, foi oportunizada entrevista particular com o réu e o advogado. Iniciados os trabalhos, nada foi oposto à realização da audiência. A Defensor(a) do(a) Acusado(a) juntou defesa preliminar em resposta à acusação às fls. 112/120. Na sequência, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: "Demonstrada a materialidade delitiva pelos autos contidos no termo circunstanciado em referência e havendo indícios de autoria, recebo a denúncia". Em seguida, pelo MM. Juiz, foram inquiridas as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja gravação em mídia (CD-R e/ou DVDR) será arquivada em cartório. Após pelo MM. Juiz foi interrogado o réu, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja gravação em mídia (CD-R e/ou DVDR) será arquivada em cartório. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Declaro encerrada a instrução. Concedo às partes o prazo de vinte minutos, prorrogáveis por mais dez, para que apresentem suas alegações orais, iniciando-se os debates pelo Ministério

Público". Na sequência, o(a) DD(a). Promotor(a) assim formulou sua manifestação oral, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja gravação em mídia (CD-R e/ou DVDR) será arquivada em cartório. Ato contínuo, o(a) Advogado(a) nomeado da(o) Ré(u) ofertou sua manifestação oral, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja gravação em mídia (CD-R e/ou DVDR) será arquivada em cartório. Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Dispensado o relatório por disposição legal. DECIDO. O pedido é procedente. De início, em que pese a técnica defesa apresentada pela Dra Advogada, afirma-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343 /06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização. ENUNCIADO 94 do FONAJE - A Lei nº 11.343/2006 não descriminalizou a conduta de posse ilegal de drogas para uso próprio (XXI Encontro - Vitória/ES). Portanto, não há de se falar, ao menos por ora, em inconstitucionalidade ou mesmo em atipicidade, especialmente quando são usuários que estimulam o tráfico e o crime organizado. Sem eles, não haveria o cometimento de crimes mais graves. A pouca quantidade de droga dirá apenas para configuração da espécie de crime, mas não por eventual insignificância. Aliás, a saúde pública é ofendida, até porque traz prejuízo ao sistema único de saúde, já assoberbado com atendimento de outras enfermidades. A materialidade está com o laudo positivo para maconha (fls. 52/54), substância formalmente apreendida às fls. 07. O policial inquirido em Juízo disse que a equipe policial diligenciou até o local dos fatos a fim de coibir o tráfico de drogas, sendo que, ao se deparar com flagrância de tal crime, efetuaram a prisão dos traficantes mirins (que confessaram a traficância), sendo que com o réu fora encontrada uma porção de maconha, em suas vestes, que acabara de adquirir. O réu confessou que era para seu consumo. Já o réu disse que a realmente a porção de maconha foi encontrada em seu poder, a qual era para consumo próprio. É usuário de maconha, comprou a maconha na biqueira. Não faz mais uso. Já sabe que droga faz mal à saúde. A confissão está amparada pelo depoimento policial. Isso basta para convencimento do Juízo. Há laudo atestando a existência de maconha. Passo, portanto, à fixação da pena. Na primeira fase, tem-se o dolo é normal à espécie, sendo as demais circunstâncias judiciais também normais. Por outro lado, tem Maus antecedentes e é reincidente, inclusive tendo crime anterior o de tráfico de drogas (fls. 73/75). A confissão não prepondera sobre a reincidência (CP, art. 67). Não há outras causas modificadoras da pena. Diante disso, não se vislumbra pertinente a aplicação de outra medida que não a prestação de serviços, até porque o agente já sabe que faz mal a saúde o uso de drogas. Em vista da reincidência fixo o tempo de prestação de serviços em 8 meses. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LEANDRO ROBERTO OLIVEIRA a cumprir a pena de 8 meses de prestação de serviços à comunidade, por incursão no art. 28 da Lei 11.343/06. Determino a destruição da droga apreendida. Oficie-se. Publicada em audiência, saem cientes e intimados os presentes. Registre-se. Comunique-se. Fixo nesta oportunidade os honorários do(a) Advogado(a) dativo(a), devendo ser expedida a certidão. Oficie-se ao I.I.R.G.D. Saem os presentes intimados. NADA MAIS PARA CONSTAR. Eu, (Daniela Roque e Silva) Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo Juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI - Do processo eletrônico - Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ).